

Nr. 151 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 27. Juni 1938

R 43 II/505a, Bl. 29–30

Beginn:

Beginn:

[1.] *Vermerk* über die Gesetzesvorlage des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen, betreffend Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“.

Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen legt den anliegenden Entwurf vor¹ mit der Bitte um Verabschiedung im Umlaufwege. Er teilt mit, daß die beteiligten Obersten Reichsbehörden dem Gesetzentwurf zugestimmt haben.

Der Gesetzentwurf sieht in zwei Artikeln folgende Regelungen vor.

– 1.

Die in Gesetzen oder Verordnungen gebrauchten Worte „Kraftfahrbahnen“ und „Kraftfahrbahnstrecken“ sollen durch die Worte „Reichsautobahnen“ und „Reichsautobahnstrecken“ ersetzt werden. Als Grund für diese Änderung wird angegeben, daß sich im Sprachgebrauch die Bezeichnung „Reichsautobahnen“ durchgesetzt hat. Auch im internationalen Verkehr sei diese Bezeichnung üblich.

– 2.

Auf den längs den Reichsautobahnen gelegenen Grundstücken sollen Bauanlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu 100 m und Betriebe, die ihrer Art [nach] Nebenbetriebe der Reichsautobahnen darstellen, außerhalb geschlossener Ortschaften bis zu einer Entfernung bis zu 500 m nur mit Genehmigung des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen errichtet oder wesentlich verändert werden². Der Entwurf sieht die Übertragung der Genehmigungsbefugnis auf andere Behörden vor. Wenn die Versagung eine unbillige Härte bedeutet, dann soll der Betroffene von dem Unternehmen „Reichsautobahnen“ angemessen entschädigt werden. Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen soll über die Frage der Entschädigung endgültig unter Ausschluß des Rechtsweges entscheiden³. Als Grund für diese Maßnahme gibt der Generalinspektor an,⁴ daß in der letzten Zeit längs der Reichsautobahnen vielfach Bauten entstanden seien, die nach ihrer Gestaltung und Lage jegliche Rücksicht auf die Reichsautobahnen vermissen lassen und geeignet sind, die teilweise mit erheblichen Kosten verknüpften Maßnahmen zur Ausgestaltung der Reichsauto-

¹ KabVorl. des „3. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“ mit Begründung, 13. 6. 1938; R 43 II/505a, Bl. 24–28.

² Der bisher gültige § 8a des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“ vom 18. 12. 1933 (RGBl. I S. 1081) kannte nur einen Bauvorbehalt aus Sicherheitsgründen innerhalb von 10–15 Metern; s. ARH I/2, Nr. 274 P. 1.

³ Der entspr. Passus lautete: „Wird die Genehmigung zur Errichtung einer Anlage versagt und bedeutet dies eine unbillige Härte, so ist der Betroffene von dem Unternehmen „Reichsautobahnen“ angemessen zu entschädigen. Kommt zwischen diesem und dem Betroffenen eine Einigung über die Entschädigung nicht zustande, so entscheidet der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen endgültig unter Ausschluß des Rechtsweges.“ Zum Erstentwurf u. Anm. 7.

⁴ Rest des Satzes der Begründung entnommen. Der dort vorausgehende Abschnitt lautete: „Bei der Trassierung der Reichsautobahnen wird auf die Erhaltung der Landschaft und ihre Erschließung für den Autobahnbenutzer, auf die Schaffung von Blickpunkten, Rast- und Parkplätzen u. dergl. besondere Sorgfalt verwendet. Es ist notwendig, daß diese Gesichtspunkte, die für die Gestaltung der Reichsautobahnen und ihre Einfügung in die Landschaft maßgebend sind, auch in der Nachbarschaft der Reichsautobahnen zur Geltung kommen.“ Zum Stellenwert der Landschaftsästhetik beim Bau der RAB vgl. SCHÜTZ/GRUBER, Mythos Reichsautobahnen, S. 122–135; SEIDLER, Todt, S. 112–120.

bahnen und ihrer Einfügung in die Landschaft unwirksam zu machen. Die bisherigen gesetzlichen Handhaben reichen nicht aus, um solche unerwünschten Bauten zu verhindern.

Bei den Vorverhandlungen über den Gesetzentwurf⁵ wurden Einsprüche vorgebracht vom Reichswirtschaftsminister⁶, Reichsminister der Justiz⁷, Reichsminister der Luftfahrt⁸, Reichsverkehrsminister⁹ und dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht¹⁰. Es wurde von ihnen besonders verlangt, daß sie bei der Durchführung beteiligt würden, soweit Fragen ihrer Ressorts berührt würden. Diese Einsprüche bestehen nach Mitteilung des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen nicht mehr.

Gegen die Ingangsetzung des Beschlußverfahrens bestehen somit keine Bedenken. Mißlich ist es, daß dieses Abänderungsgesetz herausgebracht wird, nachdem erst am 1. Juni 1938 das Gesetz über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“ abgeändert worden ist¹¹. Im Hinblick auf den Gesamtumfang der Flächen, die nur mit Genehmigung des Generalinspektors bebaut werden dürfen, erscheint eine Unterrichtung des Führers und Reichskanzlers vor Verteilung des Entwurfs erforderlich.

Das Umlaufverfahren müßte durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei bewerkstelligt werden. Der Entwurf hierzu liegt an.

2. Dem Herrn Reichsminister geh[orsamst] vorgelegt¹².

W[illuhn]
Kr[itzingler 27/6

⁵ Erstvorlage an die Ressorts vom 1. 3. 1938; R 43 II/505a, Bl. 14–18; R 2/4620, Bl. 289–293; R 3001/10794, Bl. 36–40.

⁶ RWiM an GISt., 10. 3. 1938; R 43 II/505a, Bl. 19. Die Stellungnahme ging davon aus, daß die Flächen, auf denen der Genehmigungsvorbehalt des GISt. greifen sollte, nach Fertigstellung des Autobahnnetzes einen Gesamtumfang von 140 000 ha erreichen, der Landschaftsaspekt demnach häufig mit wirtschaftl. Belangen in Widerstreit liegen werde: „Es ist selbstverständlich, daß diese Belange gegenüber den durch den Entwurf zu schützenden Interessen abgewogen werden und zum mindesten, soweit sie volkswirtschaftlich bedeutsam sind, den Vorrang beanspruchen müssen. Dabei wird nicht nur zu berücksichtigen sein, ob die Anlagen, wie z. B. solche des Bergbaues oder Bauten für Energieleitungen, standortgebunden sind; es können auch sonstige wirtschaftliche Gründe so bedeutsam sein, daß die an sich erwünschte Verlegung einer geplanten industriellen Anlage an eine andere Stelle nicht in Betracht kommen kann.“ Die Bauerlaubnis sei in diesen Fällen nur im Benehmen mit den Außenstellen des RWiM zu versagen.

⁷ RJuM an GISt., 17. 3. 1938; ebd. Bl. 20. Der RJuM erkannte in der intendierten Baubeschränkung „einen schwerwiegenden Eingriff in das Eigentum der Anlieger“, namentlich an den durch baureifes Wohn- und Industriegebiet führenden Strecken, und empfahl das Gesetz tunlichst auf Streckenabschnitte zu begrenzen, „die durch besonders schöne Gegenden führen“. Entschiedener noch forderte er einen Entschädigungsanspruch des Eigentümers, wie ihn ähnl. neuere Gesetze auch enthielten. Die Erstfassung des GesEntw. (o. Anm. 5) hatte diesen Anspruch verweigert und gelaute: „Die Versagung der Genehmigung begründet keinen Anspruch auf Entschädigung wegen Beschränkung des Eigentums oder wegen der Aufgabe von Rechten. In Fällen, in welchen die Versagung der Genehmigung zur Errichtung einer Bauanlage für den Beteiligten eine empfindliche Härte bedeutet, kann der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen eine Zuwendung festsetzen, die von dem Unternehmen ‚Reichsautobahnen‘ aus Billigkeitsgründen zu gewähren ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.“ Auf der Eröffnung des Rechtsweges zu bestehen, schien dem RJuM aussichtslos, den Anspruch auf Entschädigung im Verwaltungsweg aber setzte es in einer Ressortbesprechung am 5. 5. 1938 gegen Todt durch; s. R 3001/10794, Bl. 64 ff.

⁸ RLuM an GISt., 26. 3. 1938: Anregung, Bauten des Reichs allgemein vom Genehmigungsvorbehalt auszunehmen und gegenläufige Ressortinteressen intern auszugleichen; R 43 II/505a, Bl. 21.

⁹ RVM an GISt., 16. 6. 1938; ebd. Bl. 23. Dem RVM lag an der Klarstellung, daß das Gesetz nicht den Neu- oder Umbau von Eisenbahnanlagen berühre.

¹⁰ Chef OKW an GISt., 31. 3. 1938: Beteiligung in allen Fällen, „in denen es sich um die Errichtung oder Veränderung militärischer bzw. wehrwirtschaftlicher Anlagen handelt“. Ebd. Bl. 22.

¹¹ S. Dok. Nr. 122.

¹² Lammers gab die KabVorl. am 29. 6. mit Frist bis 12. 7. 1938 in Umlauf; vom Vortrag bei Hitler sah er ab, weil Todt schon bei der Erstvorlage (o. Anm. 5) bemerkt hatte: „Der Entwurf beruht auf einer Anregung des Führers.“ Widerspruch erfolgte nicht, am 16. 7. konstatierte die Rkei die Annahme des Gesetzes, am 25. 7. 1938 fertigte es Hitler aus (RGBI. I S. 951); s. Anhang, FV 409*; R 43 II/505a, Bl. 31–48.

Zitierhinweis

Nr. 151 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 27. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d151>